

राज्य_अदालत_उन्मूलन_ऐन_२०१७

English title: State Court Abolition Act, 1961

राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७ । लालमोहर र प्रकाशन मिति। २०१७ । २ । २ । संशोधन गर्ने ऐन । १. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२ २०२२ । १२ । १० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २०१७ सालको ऐन नं. २ । राज्य अदालत उन्मूलन गर्नको नमितित बनेको ऐन । शान्तिव्यवस्था र नेपालका नागरिकहरूको सुवधा कायम राख्नको लागि विद्यमान न्याय प्रशासनमा सुधार ल्याउन राज्य अदालतहरू उन्मूलन गर्नु परेकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको छैटौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "राज्य अदालत उन्मूलन ऐन, २०१७" रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. राज्य अदालत खारेज हुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिदिखि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र रहेका सबै राज्य अदालतहरू खारेज गरिएका छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि खारेज भएका राज्य अदालतमा दायर भएका छिन् बाँकी सबै मुद्दा मामलाका मसिलि र छिन्वा मसिलि, असूल गर्न बाँकी दण्ड जरबिना कैदको लगत समेतका कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला अदालतमा सर्नेछ र सो अदालतले आफूकहाँ परेको मुद्दा मामला सरह छिन्, हफिजतसँग राख्ने तथा बाँकी दण्ड जरबिना कैद जितौरी बक्सौनी असूल गर्ने र झगडियाको बगिो भरभिराउ गरदिनु पर्नेमा समेत नेपाल कानून बमोजमि गर्नेछ । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ४. जिल्ला अदालतबाट हेरनिः यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राज्य इलाका भित्रका सबै कसिमिका मुद्दा मामला जिल्ला अदालतबाट हेरी कनिरा हुनेछन् । ५. कागजपत्र बुझाउनु पर्नेः यस ऐन बमोजमि जिल्ला अदालतमा सर्ने कागजपत्र नेपाल सरकारले तोकेको अवधिभित्र जिल्ला अदालतमा बुझाई सकनु सबै राजा रजौटा वा राज्य अदालतमा काम गर्ने कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ । ६. कागजपत्र नबुझाएमा गर्नेः दफा ५ बमोजमि बुझाउनु पर्ने कागजपत्र तोकेको म्यादभित्र कुनै राजा रजौटाले नबुझाएमा सो कागजपत्र नबुझाएसम्म त्यस्ता राजा रजौटाको कुनै राज्यको आम्दानी नेपाल सरकारका आदेशले रोक्का हुन सक्नेछ । ७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा खारेज । ८. राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा नषिर्क्यि भएपछि त्यसको परिणामः राज्य अदालत उन्मूलन अध्यादेश, २०१६ खारेज वा नषिर्क्यि भएपछि अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा, सो खारेजी वा नषिर्क्यिताले- । (क) खारेज वा नषिर्क्यि हुँदाको बखत कायम नभएको कुनै कुरालाई जगाउँदैन, वा । (ख) त्यसरी खारेज वा नषिर्क्यि भएको अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्याई अधिनि गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्दैन, वा । (ग) त्यसरी खारेज वा नषिर्क्यि भएको अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधा, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्दैन, वा । (घ) त्यसरी खारेज वा नषिर्क्यि भएको अध्यादेश वरिद्ध गरेको कुनै कसूर वापत गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्दैन, वा ।